# K2·1 Seuils et dates d'application

« 2 critères sur 3 dépassés à la clôture »
[vNN] = ligne de docs/VERIF.md

## Commissaire aux comptes (CAC) obligatoire

| Entité | Bilan | CA HT | Salariés | Textes | Application | Où |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société isolée : SA, SAS, SARL, SNC | **5 M€** | **10 M€** | **50** | L. 225-218, L. 227-9-1, L. 223-35, L. 221-9 ; seuils D. 221-5 | exercices ouverts à compter du 1/1/2024 | V6 · 75 [v35] |
| Même société, **exercice ouvert avant le 1/1/2024** | 4 M€ | 8 M€ | 50 | anciens seuils (exercices ouverts avant 2024) | ex. exercice 1/9/2023 – 31/8/2024 : anciens seuils ; exercice suivant : nouveaux | Mém. Audit [v35, v41] |
| Tête de « petit groupe » (contrôle des sociétés, pas de comptes consolidés obligatoires, pas EIP) | 5 M€ cumulés | 10 M€ cumulés | 50 cumulés | L. 821-43 al. 1 (ex L. 823-2-2) ; D. 821-171 renvoie à D. 221-5 | idem sociétés | V2 · 37 ; V6 · 90-91 |
| Filiale « significative » d'une tête de petit groupe | 2,5 M€ | 5 M€ | 25 | L. 821-43 al. 3 ; D. 821-172 | exercices ouverts dès le 1/1/2024 (avant : 2 / 4 / 25) | V6 · 91 [v37] |
| Association ou personne morale non commerçante **à activité économique** | 1,55 M€ | 3,1 M€ (CA ou ressources) | 50 (CDI, moyenne des fins de trimestre) | L. 612-1 ; R. 612-1 (CAC + suppléant) | — | V6 · 87 |
| Association **subventionnée** | subventions publiques en numéraire > **153 000 €** par an (montant global) | | | L. 612-4 ; D. 612-5 | — | V6 · 71-72, 88 |

| Règle commune | Contenu | Où |
|---|---|---|
| Sortie de l'obligation | 2 critères sur 3 **non dépassés pendant les 2 exercices précédant l'expiration du mandat** (sociétés, petits groupes, filiales). Associations : 2 exercices successifs. Le mandat en cours va à son terme. | V6 · 75, 91, 88 [v38] |
| Calcul des salariés | Moyenne des effectifs mensuels (L. 130-1 I CSS), sauf associations (fins de trimestre, R. 612-1). | V6 · 74, 17 [v39] |
| Dispense « petit groupe » | Pas d'obligation si la tête est elle-même contrôlée par une entité qui a désigné un CAC. | V2 · 37 [v40] |

## Catégories d'entreprises (D. 123-200) et de groupes (D. 230-2) — exercices ouverts dès le 1/1/2024

| Catégorie | Bilan | CA net | Salariés | Effet | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-entreprise | 450 000 € | 900 000 € | 10 | présentation simplifiée ; comptes non publiés possibles (L. 232-25) | V6 · 74, 59 [v44] |
| Petite entreprise | 7,5 M€ | 15 M€ | 50 | compte de résultat non publié possible (L. 232-25) | V6 · 74, 59 |
| Moyenne entreprise | 25 M€ | 50 M€ | 250 | au-delà : grande entreprise | V6 · 74 |
| Petit groupe / groupe moyen-grand | 9 M€ / 30 M€ | 18 M€ / 60 M€ | 50 / 250 | exemption de comptes consolidés (L. 233-17 2°) si l'ensemble **n'est pas un grand groupe** : on regarde 30 / 60 / 250, pas 9 / 18 / 50 | V6 · 82, 60 [v45] |

## Fiscal 2026

| Régime | Seuil / taux | Période | Texte | Où |
|---|---|---|---|---|
| Micro-BIC ventes et hébergement | **203 100 €** ; abattement 71 % (meublé de tourisme non classé : 15 000 €, 30 %) | 2026-2028 | CGI 50-0 | Mém. Fiscal [v72, v73] |
| Micro-BIC services et micro-BNC | **83 600 €** ; abattement 50 % (BIC) / 34 % (BNC) ; minimum 305 € | 2026-2028 | CGI 50-0, 102 ter | Mém. Fiscal [v72, v73] |
| Franchise en base de TVA | 85 000 € ventes / 37 500 € services ; seuils majorés 93 500 / 41 250 € ; seuil unique de 25 000 € abandonné (loi 2025-1044) | 2026 (inchangés par la LF 2026) | CGI 293 B ; au 1/1/2027 : recodification dans le CIBS, **article à vérifier** | Mém. Fiscal [v75, v76] |
| IS | 25 % ; **15 % jusqu'à 42 500 €** de bénéfice si CA ≤ 10 M€, capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques | LF 2026 | CGI 219 | Mém. Fiscal [v81] |
| Compte bancaire dédié (micro-entrepreneur) | CA > 10 000 € deux années consécutives | — | L. 613-10 CSS | Mém. Fiscal [v71] |

# K2·2 Nomination du CAC

Qui est obligé, qui nomme, quand, comment, combien de temps

## 1. Qui est obligé de nommer un CAC ?

| Situation | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Société au-dessus des seuils (fiche 1) | Au moins un CAC dès que 2 seuils sur 3 sont dépassés à la clôture. | SA L. 225-218 ; SAS L. 227-9-1 ; SARL L. 223-35 ; SNC L. 221-9 | V6 · 46, 52, 29, 22 |
| Tête de petit groupe ; filiale significative | Au moins un CAC (même CAC possible pour les deux). | L. 821-43 (ex L. 823-2-2) | V2 · 37 |
| Comptes consolidés obligatoires | **Au moins deux CAC** (co-commissariat). | L. 821-41 (ex L. 823-2) | V2 · 37 [v29] |
| Entité d'intérêt public (EIP) | Au moins un CAC. | L. 821-42 | V2 · 37 |
| Associations | Seuils économiques ou subventions > 153 000 €. | L. 612-1 ; L. 612-4 | V6 · 70-72 |
| Sous les seuils : demande en justice | Associés ou actionnaires représentant **au moins 1/10 du capital** (SA, SAS, SARL). En SNC, un seul associé suffit. | L. 225-218, L. 227-9-1, L. 223-35 ; L. 221-9 | V6 · 46, 52, 29, 22 [v25, v26] |
| Sous les seuils : demande motivée | Associés représentant **au moins 1/3 du capital** : demande motivée à la société, qui doit nommer un CAC pour **3 exercices**. | mêmes articles ; NEP 911 §02 | V6 · 23, 29, 46, 52 ; V1 · 99 |

## 2. Qui nomme et comment ?

| Point | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Organe | Statuts, ou **assemblée générale ordinaire** (ou organe analogue). SA : projet de résolution du conseil (ou des actionnaires). SAS : décision collective des associés, selon les statuts. | L. 821-40 I (ex L. 823-1) ; L. 225-228 ; L. 227-9 al. 2 | V2 · 35 ; V6 · 46, 52 |
| Liberté de choix | Toute clause qui limite le choix de l'assemblée à certaines listes de CAC est réputée non écrite. | L. 821-40 I | V2 · 35 |
| Oubli de nomination | **Tout membre de l'assemblée** (pas « tout intéressé ») demande la désignation en justice ; président du tribunal de commerce en référé. Le mandat judiciaire cesse quand l'assemblée nomme. | L. 821-47 (ex L. 823-4) ; D. 821-174 | V2 · 40 ; V6 · 91 [v27] |
| Suppléant | Obligatoire seulement si le titulaire est une **personne physique ou une société unipersonnelle**. Il remplace le titulaire jusqu'au terme du mandat de celui-ci (sauf empêchement temporaire). | L. 821-40 I | V2 · 35 [v28] |
| Formalité du CAC | Il notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie **dans les 8 jours** (LRAR ou voie électronique). | D. 821-173 | V6 · 91 |

## 3. Combien de temps ?

| Cas | Durée | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Droit commun | **6 exercices**. Fin après l'assemblée qui statue sur les comptes du 6e exercice. Un remplaçant finit le mandat de son prédécesseur. | L. 821-44 (ex L. 823-3) | V2 · 37 [v6] |
| Nomination volontaire, tête de petit groupe, filiale significative | La société peut limiter le mandat à **3 exercices**. | L. 821-46 (ex L. 823-3-2) | V2 · 40 [v7] |
| Mandat de 3 exercices = mission « ALPE » (audit légal des petites entreprises) | Rapport certifiant les comptes + rapport aux dirigeants sur les risques financiers, comptables et de gestion ; dispense de certains rapports (conventions, etc.). NEP 911 (arrêté 24/07/2026). | L. 821-57 (ex L. 823-12-1) | V2 · 44 ; V1 · 99 [v8, v46] |
| Petite entreprise, mandat de 6 exercices | Diligences adaptées. | NEP 912 | V1 · 107 |
| EIP | CAC unique : 10 ans maximum (24 ans si co-commissariat) ; viduité 4 ans. | L. 821-45 | V2 · 38 |

## 4. Fin anticipée et sortie

| Cas | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Récusation | Actionnaires détenant **5 %** du capital, CSE, ministère public, AMF ; juste motif ; une divergence sur un traitement comptable n'en est pas un ; demande **dans les 30 jours** de la désignation. | L. 821-49 (ex L. 823-6) ; R. 821-176 | V2 · 41 ; V6 · 91 |
| Relèvement | Faute ou empêchement ; décision de justice (organes, 5 % du capital, CSE, ministère public, AMF). | L. 821-50 (ex L. 823-7) | V2 · 41 |
| Non-renouvellement | Le CAC est entendu par l'assemblée s'il le demande. | L. 821-51 | V2 · 41 |
| Sortie de l'obligation | 2 seuils non dépassés pendant les 2 exercices précédant l'expiration : pas de renouvellement obligatoire ; le mandat en cours **va à son terme**. | D. 221-5 al. 2 | V6 · 75 [v38] |

**Piège des seuils :** on regarde la date d'**ouverture** de l'exercice. Ouvert dès le 1/1/2024 : 5 M€ / 10 M€ / 50. Ouvert avant le 1/1/2024 : 4 M€ / 8 M€ / 50 [v35, v41].

# K2·3 Les rapports du CAC

En copie : on ne rédige jamais un rapport complet, on le critique (fiche 12)

| Rapport | Quand | Destinataire | Texte | NEP | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| **Certification des comptes annuels** : sans réserve, avec réserve, refus, impossibilité ; justification des appréciations | Chaque exercice, pour l'assemblée d'approbation | Assemblée (organe qui statue sur les comptes) | L. 821-53 (ex L. 823-9) | 700 ; 701 (EIP) ; 702 (non-EIP) | V2 · 42 ; V1 · 87, 91, 94 |
| Certification des **comptes consolidés** (rapport distinct) | Chaque exercice | Assemblée | L. 821-53 al. 2 ; 2 CAC : L. 821-41 | 700 ; 600 (groupe) | V2 · 42, 37 ; V1 · 87, 70 |
| **Vérifications spécifiques** : rapport de gestion, documents aux associés, rémunérations des mandataires (dans le rapport sur les comptes) | Chaque exercice | Assemblée | L. 821-54 (ex L. 823-10) | 9510 révisée (arrêté 20/04/2026) | V2 · 43 ; V1 · 121 |
| Égalité entre actionnaires (vérification) | Chaque exercice | Assemblée | L. 821-56 (ex L. 823-11) | — | V2 · 44 |
| **Rapport spécial sur les conventions réglementées** | Assemblée annuelle | Assemblée (SA, SAS, SARL) ; organe délibérant (association) | SA L. 225-40 et R. 225-31 ; SARL L. 223-19 ; SAS L. 227-10 ; asso L. 612-5 | pas de NEP au référentiel H2A : doctrine CNCC | V6 · 36, 80, 25, 53, 72 ; V1 · 3 |
| Suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) | Avant l'assemblée qui décide l'augmentation ; puis rapport sur les conditions définitives si délégation | Assemblée | L. 225-135 ; prix d'émission : L. 225-136 | pas de NEP « opérations » au référentiel | V6 · 42 ; V1 · 3 |
| Réduction de capital : appréciation des causes et conditions | Avant l'assemblée. SARL : projet remis au CAC 45 jours avant | Assemblée | SA L. 225-204 ; SARL L. 223-34, R. 223-33 | idem | V6 · 45, 77 ; V2 · 44 |
| **Certification du bilan** permettant un acompte sur dividende | Avant la décision de l'organe de direction | Société (organe qui décide l'acompte) | L. 232-12 al. 2 ; R. 232-17 | doctrine CNCC | V6 · 55, 84 |
| Paiement du dividende en actions : vérification du prix d'émission | Assemblée qui offre l'option | Assemblée | L. 232-19 | — | V6 · 56 |
| Libération d'actions par compensation de créances : certificat | À la libération | Société (tient lieu de certificat du dépositaire) | L. 225-146 | — | V6 · 43 |
| Transformation : SA → autre forme (rapport du CAC) ; SARL → SA (rapport d'un CAC inscrit sur la situation) | Avant la décision | Assemblée | L. 225-244 ; L. 223-43 | — | V2 · 45 ; V6 · 31 |
| Rapport « ALPE » sur les risques financiers, comptables et de gestion | Mandat de 3 exercices | **Dirigeants** (tenu à la disposition des organes) | L. 821-57 ; R. 821-183 | 911 | V2 · 44 ; V6 · 92 ; V1 · 99 |
| Rapport spécial d'**alerte** (fiche 6) | Phase « assemblée » de l'alerte | Assemblée ; CSE | L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3 | 570 | V6 · 63, 71 ; V1 · 66 |
| Signalement des **irrégularités** (fiche 5) | Plus prochaine assemblée | Assemblée | L. 821-10 al. 1 (ex L. 823-12) | 250 | V2 · 19 ; V1 · 16 |
| Communication aux organes : programme de travail, sondages, corrections à apporter aux comptes, irrégularités | En cours et fin de mission | Conseil ou direction, organe de surveillance, comité d'audit | L. 821-63 I (ex L. 823-16) | 260 ; 265 | V2 · 46-47 ; V1 · 18, 20 |
| Rapport complémentaire au comité d'audit (EIP) | Au plus tard avec le rapport d'audit | Comité spécialisé | L. 821-63 III | — | V2 · 47 |
| Examen limité de comptes intermédiaires (quand la loi l'impose) | Selon le texte | Selon le texte | — | 2410 | V1 · 116 |
| Certification des informations de durabilité (CSRD) | Entités concernées | Assemblée | L. 821-54 II | — | V2 · 43 |

**Opérations confiées à un autre professionnel** (pas au CAC en tant que tel) : commissaire aux apports, à la fusion, à la transformation → fiche 9. **Valeurs mobilières donnant accès au capital** : numéro d'article **à vérifier** (Mémento Audit).

# K2·4 Vie du mandat : obligations de la société, sanctions

Ce que la société doit au CAC, et ce qu'elle risque

## Obligations de la société envers le CAC

| Obligation | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| **Convocation** | À **toutes les assemblées** et à toutes les réunions du conseil, du directoire ou du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires. | L. 821-65 (ex L. 823-17) | V2 · 49 [v17] |
| Forme et délai | **LRAR** ; au plus tard lors de la convocation des associés ; pour les conseils, en même temps que leurs membres. SARL : CAC avisé au plus tard en même temps que les associés. | D. 821-185 ; L. 223-39 | V6 · 92-93, 30 |
| Documents à remettre | Comptes annuels, rapport de gestion (et consolidés) tenus à sa disposition au siège **1 mois au moins avant la convocation** de l'assemblée. Associations : comptes transmis 45 jours avant la réunion. | R. 232-1 ; R. 221-6 (SNC) ; R. 612-2 | V6 · 83, 75, 88 |
| Conventions (SA) | Le président avise le CAC **dans le mois** de la conclusion ; conventions anciennes poursuivies : dans le mois de la clôture. | R. 225-30 | V6 · 79-80 |
| Accès à l'information | À toute époque, toutes vérifications ; toutes pièces sur place (contrats, livres, registres) ; aussi chez les sociétés contrôlées ou qui contrôlent. Auprès des tiers : informations, mais pièces seulement sur décision de justice (référé). Secret professionnel non opposable, sauf par les auxiliaires de justice. | L. 821-60, L. 821-61 ; D. 821-175 | V2 · 46 ; V6 · 91 |
| Réponses aux questions d'associés | Questions écrites des actionnaires (5 % en SA) sur la gestion, et des associés de SARL sur la continuité : la réponse est communiquée au CAC. | L. 225-231 ; L. 223-36 | V6 · 46, 29 |
| Honoraires | À la charge de l'entité contrôlée. | L. 821-66 | V2 · 49 |

## Sanctions pénales

| Fait | Auteur | Peine | Texte | Où |
|---|---|---|---|---|
| Ne pas provoquer la désignation du CAC ; ne pas le convoquer à une assemblée | Dirigeant | **2 ans + 30 000 €** | L. 821-6 1° (ex L. 820-4) | V2 · 18 [v13] |
| Idem pour le CAC chargé des informations de durabilité | Dirigeant | mêmes peines | L. 821-6 2° | V2 · 19 [v14] |
| **Entrave** : faire obstacle aux vérifications, refuser la communication de pièces | Dirigeant, toute personne au service de l'entité | **5 ans + 75 000 €** | L. 821-6 3° | V2 · 19 [v13] |
| Informations mensongères ; **non-révélation** de faits délictueux | CAC | **5 ans + 75 000 €** | L. 821-9 (ex L. 820-7) | V2 · 19 [v12] |
| Exercer malgré une incompatibilité légale | CAC | 6 mois + 7 500 € | L. 821-8 | V2 · 19 |
| Usage du titre sans inscription ; exercice illégal | Toute personne | 1 an + 15 000 € | L. 821-7 | V2 · 19 |
| Violation du secret professionnel | CAC | C. pén. 226-13 et 226-14 applicables | L. 821-7 (dernier al.) ; L. 821-35 | V2 · 19, 33 |

> Le texte de L. 821-6 a été modifié par la loi 2025-391 (version du 3 mai 2025) ; peines inchangées [v13]. La brochure V2 date de septembre 2024 : citer le Code à jour.

## Nullité et responsabilité

| Situation | Conséquence | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Délibérations prises **sans CAC régulièrement désigné**, ou sur le rapport d'un CAC irrégulier | **Nulles**. L'action s'éteint si l'organe confirme expressément sur le rapport d'un CAC régulièrement désigné. | L. 821-5 (ex L. 820-3-1) | V2 · 18 [v15] |
| CAC (régulièrement désigné) **seulement non convoqué** | Délit, mais **pas de nullité** automatique des délibérations. | Cass. com. 10 févr. 2021, n° 18-24.302 | Mém. Audit [v67] |
| SARL : documents non communiqués aux associés | La délibération peut être annulée. | L. 223-26 | V6 · 27 |
| Responsabilité civile du CAC | Envers l'entité et les tiers, pour ses fautes. Pas responsable des infractions des dirigeants, sauf s'il les connaissait et ne les a pas signalées à l'assemblée. | L. 821-37 (ex L. 822-17) | V2 · 34 [v21] |
| Prescription | **3 ans** à compter du fait dommageable (ou de sa révélation s'il a été caché) ; 10 ans si crime. | L. 821-38 → L. 225-254 | V2 · 34 [v30] |

# K2·5 Irrégularités, révélation, LCB-FT, non-dépôt

Arbre « que doit faire le CAC ? » : qualifier → obligation → texte + NEP → déontologie

## Arbre de décision

| Je constate… | Je qualifie et j'agis | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| **1. Une irrégularité ou une inexactitude** (règle non respectée : légale, statutaire, comptable) | Je la communique aux organes de direction et de surveillance (et au comité d'audit), puis je la **signale à la plus prochaine assemblée**. EIP : j'invite l'entité à enquêter (art. 7 du règlement UE 537/2014). | L. 821-63 I 5° ; L. 821-10 al. 1 (ex L. 823-12) | V2 · 47, 19 [v11] |
| **2. Un fait délictueux** (infraction pénale dont j'ai connaissance pendant la mission) | Je le **révèle au procureur de la République**. Ma responsabilité ne peut pas être engagée pour cette révélation. Ne pas révéler = délit : **5 ans + 75 000 €**. Critères de tri de la doctrine CNCC (caractère significatif, intention) : **à vérifier** dans le Mémento Audit. | L. 821-10 al. 2 ; L. 821-9 | V2 · 19 [v11, v12] |
| **3. Un soupçon de blanchiment**, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale (avec un critère du décret) | **Déclaration de soupçon à TRACFIN** (le « service » de L. 561-23), par écrit ; aussi pour les tentatives. Elle s'ajoute à la révélation, elle ne la remplace pas. Elle est **confidentielle** : interdit d'en informer le client ou des tiers. | L. 821-10 al. 3 ; CMF L. 561-15 ; L. 561-18 | V2 · 19 ; V6 · 12, 13 |
| 3 bis. Opération complexe, montant inhabituel, sans justification économique | Examen renforcé : origine et destination des fonds, objet, bénéficiaire. Puis déclaration si le soupçon demeure. | CMF L. 561-10-2 ; L. 561-15 III | V6 · 10, 12 |
| **4. Des comptes non déposés** au greffe | Délai de dépôt : **1 mois** après l'approbation, **2 mois** si dépôt électronique. Le non-dépôt est une **contravention de 5e classe** : 1 500 €, 3 000 € en récidive. C'est une irrégularité à signaler à l'assemblée. Révélation au procureur pour une contravention : position CNCC **à vérifier** (Mémento Audit). | L. 232-21 à L. 232-23 ; R. 247-3 | V6 · 57-58, 85 [v51, v52] |
| 4 bis. Suite du non-dépôt | Le greffier informe le président du tribunal de commerce ; injonction de déposer sous astreinte (à la demande de tout intéressé ou du ministère public). | L. 232-24 ; L. 123-5-1 ; L. 611-2 II | V6 · 59 ; Mém. Audit [v53] |
| **5. Des faits qui compromettent la continuité** d'exploitation | Procédure d'**alerte** → fiche 6 ; NEP 570. | L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3 | V6 · 62-63, 71 ; V1 · 66 |
| 6. Une convention non autorisée (SA) | Je la mentionne dans le rapport spécial, avec les circonstances de l'absence d'autorisation → fiche 8. | L. 225-42 | V6 · 36 |

## Exemples de qualification

| Fait | Qualification | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Acompte distribué sans bilan certifié | Dividende fictif (L. 232-12) ; délit (5 ans + 375 000 €) s'il y a absence d'inventaire ou inventaire frauduleux → signalement ; révélation si délit. | L. 232-12 ; L. 242-6 1° ; L. 241-3 2° | V6 · 55, 69, 67 [v48] |
| CAC non convoqué à l'assemblée | Délit du dirigeant (2 ans + 30 000 €) → révélation + signalement. | L. 821-6 1° | V2 · 18 |
| Abus de biens sociaux | Délit : 5 ans + 375 000 € (7 ans + 500 000 € avec comptes à l'étranger). | L. 242-6 3° ; L. 241-3 4° | V6 · 69, 67 [v66] |
| Comptes infidèles présentés pour cacher la situation | Délit : 5 ans + 375 000 €. | L. 242-6 2° ; L. 241-3 3° | V6 · 69, 67 |

## LCB-FT : qui, quelles normes

| Point | Contenu | Où |
|---|---|---|
| Assujettis | Experts-comptables : CMF L. 561-2 12° ; commissaires aux comptes : L. 561-2 12° bis. | V6 · 5 |
| Normes | CAC : **NEP 9605** (en vigueur au 1/1/2024). EC : **NPLAB** (arrêté du 7 décembre 2020). La NEP 9605 n'est pas une norme de l'Ordre. | V1 · 129 ; V5 · 20 [v105] |
| Secret | Le secret du CAC s'applique « sous réserve de L. 821-10 » : signaler et révéler ne le violent pas. EC : secret, ordonnance 1945 art. 21. | V2 · 33 ; V4 · 40 |

# K2·6 Procédure d'alerte du CAC

Déclencheur : faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, relevés pendant la mission

| Phase | SA (conseil d'administration ou directoire) — L. 234-1 | Autres sociétés (SAS, SARL, SNC…) — L. 234-2 | Associations, personnes morales de droit privé non commerçantes — L. 612-3 |
|---|---|---|---|
| **1** | Le CAC **informe le président** du conseil d'administration ou du directoire. | Le CAC **demande des explications au dirigeant**, qui doit répondre **sous 15 jours**. La réponse va au CSE et, s'il existe, au conseil de surveillance. Dès la réponse, ou faute de réponse sous 15 jours, le CAC **informe le président du tribunal de commerce**. | Le CAC **informe les dirigeants**. |
| **2** | Pas de réponse **sous 15 jours**, ou réponse insuffisante : le CAC invite par écrit (copie au **président du tribunal de commerce**) à faire **délibérer le conseil** (CA ou conseil de surveillance). Le CAC est convoqué. La délibération va au président du tribunal et au CSE. | Pas de réponse, ou continuité toujours compromise : le CAC établit un **rapport spécial** et invite par écrit (copie au président du tribunal) le dirigeant à réunir une **assemblée**. | Pas de réponse dans le délai fixé par décret (**durée à vérifier**) ou réponse insuffisante : invitation écrite (copie au **président du tribunal judiciaire**) à faire délibérer l'organe collégial ; CAC convoqué. |
| **3** | Conseil non réuni, CAC non convoqué, ou continuité toujours compromise : **assemblée générale** + **rapport spécial** du CAC (communiqué au CSE). | Après l'assemblée, si les décisions ne suffisent pas : le CAC **informe le président du tribunal** de ses démarches et de leurs résultats. | Organe non réuni, CAC non convoqué ou continuité compromise : assemblée générale + rapport spécial (communiqué au CSE). |
| **4** | Après l'assemblée, si les décisions ne suffisent pas : le CAC **informe le président du tribunal de commerce** et lui communique les résultats. | — (3 phases) | Information du président du tribunal judiciaire. |
| **Où** | **V6 · 62-63 [v68]** | **V6 · 63 [v68]** | **V6 · 71 ; R. 612-4 : V6 · 88** |

## Règles communes

| Règle | Contenu | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Délai de réponse | **15 jours** (SA : réponse du président ; autres sociétés : réponse du dirigeant). | L. 234-1 ; L. 234-2 | **V6 · 63 [v68]** |
| Reprise | Dans les **6 mois** du déclenchement, le CAC peut reprendre au point où il s'était arrêté, si la continuité reste compromise et que l'urgence l'exige. | L. 234-1 dernier al. ; L. 234-2 (renvoi) ; L. 612-3 | **V6 · 63, 71 [v68]** |
| Audition | Le CAC peut demander à être entendu par le président du tribunal (SA, autres sociétés). | L. 234-1 ; L. 234-2 ; L. 611-2 I | **V6 · 63** |
| Exclusion | Pas d'alerte si une **conciliation** ou une **sauvegarde** a été engagée par les dirigeants. | L. 234-4 ; L. 612-3 dernier al. | **V6 · 64, 71** |
| Secret professionnel | Le CAC est délié du secret envers le président du tribunal pour l'alerte. | L. 821-35 (ex L. 822-15) | **V2 · 33** |
| Associations : forme | Selon que l'organe d'administration est distinct de la direction : R. 234-1 s. ou R. 234-5 s. ; tribunal judiciaire. | R. 612-4 | **V6 · 88** |
| Portée | La mission ne garantit ni la viabilité ni la qualité de la gestion ; l'alerte est une exception légale à cette règle. | L. 821-55 | **V2 · 44** |
| Norme | Continuité d'exploitation : NEP 570 (incidence sur l'opinion et le rapport). | NEP 570 | **V1 · 66** |

## Indices à relier à l'alerte

| Indice | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres < ½ capital | Décision sur la dissolution dans les 4 mois de l'approbation ; à défaut de décision provoquée par le gérant **ou le CAC** (SARL), tout intéressé peut demander la dissolution → fiche 10. | L. 223-42 ; L. 225-248 | **V6 · 30, 47 [v54]** |
| Cessation des paiements | Demande d'ouverture d'une procédure dans les 45 jours. | L. 631-4 | **Mém. Sociétés [v69]** |
| Comptes non déposés | Le président du tribunal peut agir (L. 611-2 II). | L. 232-24 | **V6 · 59 [v53]** |

# K2·7 Indépendance et déontologie : CAC et EC

Code de déontologie CAC : version du décret 2026-176 du 11 mars 2026 [v32]

## CAC : Code de commerce

| Règle | Contenu | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Incompatibilités générales | Incompatible avec tout acte qui nuit à l'indépendance, tout emploi salarié (sauf enseignement ou emploi chez un CAC ou un EC), toute activité commerciale (sauf activités accessoires de l'EC, ord. 1945 art. 22). | L. 821-27 (ex L. 822-10) | V2 · 29 [v22] |
| Services interdits (EIP) | Liste de l'art. 5 §1 du règlement UE 537/2014 : fiscalité, gestion, **tenue de comptabilité**, paie, contrôle interne, évaluation, juridique, audit interne, financement, RH… | L. 821-28 I-III (ex L. 822-11) | V2 · 29-30 |
| Non-EIP | Interdit d'accepter ou de poursuivre s'il y a **risque d'autorévision** ou indépendance compromise sans sauvegarde possible. | L. 821-28 IV | V2 · 30 |
| Autres services (EIP) | Possibles s'ils sont approuvés par le comité d'audit ; plafond des honoraires : 70 % de la moyenne des honoraires d'audit des 3 derniers exercices. | L. 821-30 ; L. 821-66 II | V2 · 31, 49 |
| Intérêts | Aucun intérêt dans l'entité contrôlée ni dans sa chaîne de contrôle. | L. 821-31 (ex L. 822-11-3) | V2 · 31 |
| Viduité : CAC → dirigeant | Pas de fonction de dirigeant, administrateur ou poste de direction dans l'entité **moins de 3 ans** après la fin de la mission (1 an pour les autres personnes inscrites qui ont participé). | L. 821-32 (ex L. 822-12) | V2 · 32 [v22] |
| Viduité : dirigeant ou salarié → CAC | Pas de mission de CAC dans l'entité **moins de 5 ans** après la fin des fonctions (ni dans les entités liées à 10 %). | L. 821-33 (ex L. 822-13) | V2 · 32 [v22] |
| Rotation des signataires | EIP, associations faisant appel à la générosité du public, L. 612-1 : pas plus de **6 exercices consécutifs dans la limite de 7 années** ; retour après **3 ans**. | L. 821-34 (ex L. 822-14) | V2 · 32 [v24] |
| Durée maximale du cabinet (EIP) | 10 ans (24 ans en co-commissariat) ; viduité 4 ans. | L. 821-45 | V2 · 38 |
| Avant d'accepter | Vérifier et consigner : indépendance, sauvegardes, moyens humains et matériels. | L. 821-4 II | V2 · 18 |

## CAC : code de déontologie (annexe 8-1 C. com.)

| Art. | Objet | Art. | Objet | Où |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Intégrité** | 13 | Pas d'honoraires proportionnels ou conditionnels | V4 · 3, 5 |
| 4 | **Impartialité** | 14 | Sollicitations et cadeaux interdits | V4 · 3, 5 |
| 5 | **Indépendance** et prévention des conflits d'intérêts | 18 | **Services interdits** (EIP) : renvoi à L. 821-28 | V4 · 3, 6-7 |
| 6 | Esprit critique | 19 | Identifier les risques (autorévision, liens…), sauvegardes | V4 · 3, 7 |
| 9 | Secret professionnel et discrétion | 22 | Risques liés aux missions antérieures à la nomination | V4 · 4, 8 |
| 10 | Recours à des collaborateurs et experts (et non les services interdits) | 26 ; 28 | Succession entre confrères ; démission pour motif légitime | V4 · 4, 9 [v33] |
| 32-34 | Incompatibilités nées de liens personnels, financiers, professionnels | | | V4 · 11-12 |

## Expert-comptable (EC)

| Source | Contenu | Où |
|---|---|---|
| Ordonnance 45-2138 | Art. 2 : missions (tenir, réviser, apprécier les comptes) ; art. 21 : **secret professionnel** ; art. 22 : incompatibilités (activités commerciales accessoires encadrées). | V4 · 33, 40, 41 [v102] |
| Code de déontologie EC (décret 2012-432, art. 141 à 169) | Art. 145 : compétence et **indépendance** ; 146 : éviter toute apparence de dépendance ; 147 : **discrétion** ; 150 : examen avant acceptation ; **151 : lettre de mission écrite** ; 155 : devoir d'information et de conseil ; 156 : aller au terme de la mission ; 163 : informer le confrère remplacé. | V4 · 26-31 [v103, v104] |
| Normes de l'Ordre | **NP 2300 = présentation des comptes** ; NP 2400 = examen limité ; NP 2910 = audit dans une petite entité ; NP 3100 = attestations particulières ; NP 3400 = prévisionnels ; NP 4400 = procédures convenues ; NP 4410 = compilation ; NPLAB = LCB-FT (arrêté 7/12/2020). | V5 · 60, 78, 100, 152, 186, 206, 220, 20 [v105] |

# K2·8 Conventions réglementées et interdites

Méthode : personne visée ? opération courante ? procédure suivie ? rapport ? vote ? sanction ?

| Étape | SA à conseil d'administration | SAS pluripersonnelle | SASU | SARL (et EURL) |
|---|---|---|---|---|
| **Personnes visées** | DG, DG délégués, administrateurs, actionnaire avec **plus de 10 %** des droits de vote (ou société qui contrôle une société actionnaire) ; aussi : intérêt indirect ; entreprise dont un dirigeant de la SA est dirigeant ou propriétaire. | Président, dirigeants, actionnaire avec **plus de 10 %** des droits de vote (ou société qui contrôle une société actionnaire). | Dirigeant, associé unique, société qui contrôle l'associé. | Gérants ou associés, directement ou par personne interposée ; sociétés dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur… est aussi gérant ou associé de la SARL. |
| **Hors champ** | Opérations courantes à conditions normales ; conventions entre sociétés détenues à 100 %. | Opérations courantes à conditions normales. | idem | Opérations courantes à conditions normales. |
| **Avant** | **Autorisation préalable du conseil**, motivée (intérêt pour la société, conditions financières). L'intéressé informe le conseil et ne vote pas. | Pas d'autorisation préalable légale. | Aucune. | Pas d'autorisation préalable. **Sans CAC** : convention d'un gérant non associé = approbation préalable de l'assemblée. |
| **Information du CAC** | Avis du président au CAC **dans le mois** de la conclusion ; conventions anciennes poursuivies : revues chaque année par le conseil et communiquées au CAC. | Modalités non fixées par L. 227-10 : **à vérifier** (Mémento Sociétés). | | Non fixées par L. 223-19. |
| **Rapport** | **Rapport spécial du CAC** (ou du président s'il n'y a pas de CAC). Contenu : liste, intéressés, nature, modalités (prix, délais, intérêts, sûretés), motifs, conventions anciennes poursuivies. | Rapport du CAC, ou à défaut du président, aux associés. | Simple **mention au registre** des décisions. | Rapport du gérant ou, s'il existe, du CAC à l'assemblée (ou joint à la consultation écrite). |
| **Vote** | L'assemblée statue. L'intéressé ne vote pas ; ses actions ne comptent pas pour la majorité. | Les associés statuent. Vote de l'intéressé : **à vérifier** (statuts, Mémento). | — | L'assemblée statue. L'intéressé ne vote pas ; ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité. |
| **Si non approuvée** | Produit ses effets (sauf fraude) ; conséquences préjudiciables à la charge de l'intéressé, voire des administrateurs. | Produit ses effets ; conséquences dommageables à la charge de l'intéressé et, le cas échéant, du président et des dirigeants. | | Produit ses effets ; conséquences à la charge du gérant et de l'associé contractant. Action : 3 ans. |
| **Sans autorisation préalable** | Annulable si conséquences dommageables ; prescription **3 ans** à compter de la convention (ou de sa révélation si cachée) ; nullité couverte par un vote sur rapport spécial du CAC exposant les circonstances. | — | | — |
| **Conventions interdites** (nullité) | Emprunts, découverts, cautions ou avals de la société au profit des administrateurs personnes physiques, DG, DG délégués, représentants permanents, conjoints, ascendants, descendants, personnes interposées. Exception : établissement bancaire ou financier (opérations courantes). | Même interdiction pour le président et les dirigeants (renvoi à L. 225-43). | | Même interdiction pour les gérants et associés personnes physiques, les représentants légaux des associés personnes morales, conjoints, ascendants, descendants, personnes interposées. |
| **Textes** | L. 225-38, -39, -40, -40-1, -41, -42, -43 ; R. 225-30, R. 225-31 | L. 227-10 (al. 4 : SASU), L. 227-11, L. 227-12 | | L. 223-19, L. 223-20, L. 223-21, L. 223-23 |
| **Où** | **V6 · 35-37, 79-80 [v56, v57]** | **V6 · 53 [v56]** | | **V6 · 25-27 [v56]** |

## Autres entités et rôle du CAC

| Point | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Associations et personnes morales non commerçantes | Rapport du représentant légal ou du CAC sur les conventions avec administrateurs et mandataires sociaux ; l'organe délibérant statue ; exclusion : conventions courantes non significatives. | L. 612-5 | **V6 · 72** |
| Mandat ALPE (3 exercices) | Le CAC est dispensé du rapport sur les conventions (SARL, SA, SAS). | L. 821-57 | **V2 · 44** |
| Ce que fait le CAC | Il établit le rapport spécial à partir des conventions dont il est avisé ou qu'il découvre ; obligation de les rechercher : doctrine CNCC **à vérifier** (Mémento Audit). Une convention interdite ou non autorisée découverte = irrégularité (fiche 5). | L. 225-40 ; L. 821-10 | **V6 · 36 ; V2 · 19** |
| Norme | Pas de NEP « conventions » au référentiel H2A (V1 · 3) : appliquer la doctrine CNCC. | — | **V1 · 3** |

# K2·9 Commissariats : apports, fusion, transformation

Ces commissaires ne sont pas « le CAC » de la société :
ils sont soumis aux incompatibilités de L. 821-31

| Opération | Qui désigne | Mission | Dispense | Texte | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| **Constitution de SA** avec apports en nature ou avantages particuliers | Unanimité des fondateurs ; à défaut, justice | Apprécier la valeur des apports et des avantages particuliers | — (pas de dispense dans ce texte). SA **sans** offre au public : L. 225-14, non reproduit, **à vérifier** | L. 225-8 | **V6 · 33** |
| **Augmentation de capital** de SA par apport en nature | Unanimité des actionnaires ; à défaut, justice | Idem ; rapport mis à la disposition des actionnaires | — | L. 225-147 | **V6 · 43** |
| **Constitution de SARL** | Unanimité des futurs associés ; à défaut, justice (associé le plus diligent) ; EURL : l'associé unique | Évaluer chaque apport en nature (rapport annexé aux statuts) | Décision **unanime** si **aucun apport ne dépasse 30 000 €** et si le total des apports non évalués **ne dépasse pas la moitié du capital**. EURL : aussi si l'entrepreneur individuel apporte des éléments de son dernier bilan. | L. 223-9 ; D. 223-6-1 | **V6 · 24, 76 [v59]** |
| **Constitution de SAS** | Renvoi au régime SA (**à vérifier**) ; SASU : l'associé unique | Idem | Même dispense que la SARL (unanimité, 30 000 €, moitié du capital). | L. 227-1 | **V6 · 50** |
| SA : achat d'un bien à un actionnaire dans les **2 ans** de l'immatriculation, valeur ≥ **1/10 du capital** | Justice (à la demande du président) | Apprécier la valeur du bien ; l'AGO statue à peine de nullité | Achat en bourse, sous contrôle judiciaire, ou opération courante à conditions normales | L. 225-101 | **V6 · 39** |
| **Fusion** | Justice | Vérifier que les valeurs relatives sont pertinentes et que le **rapport d'échange est équitable** ; méthodes, difficultés | Décision à l'**unanimité des actionnaires de toutes les sociétés** participantes. Fusion avec filiale à 100 % : pas de rapport. Filiale à 90 % : pas de rapport si rachat offert aux minoritaires. | L. 236-10 ; L. 236-11 ; L. 236-12 | **V6 · 65-66 [v60]** |
| Fusion avec apports en nature ou avantages particuliers | — | Le commissaire à la fusion (ou, sans lui, un commissaire aux apports) établit le rapport de L. 225-147 | — | L. 236-10 III | **V6 · 65** |
| **Transformation en société par actions** d'une société **sans CAC** | Justice (à la demande des dirigeants), **sauf accord unanime** des associés | Apprécier la valeur des biens et les avantages particuliers ; peut aussi faire le rapport de L. 223-43 | Société qui a déjà un CAC : pas de commissaire à la transformation. | L. 224-3 | **V6 · 32 [v61]** |
| SARL → SA | — | Rapport d'un **CAC inscrit** sur la situation de la société | Majorité des parts suffit si capitaux propres > 750 000 € | L. 223-43 | **V6 · 31** |
| Transformation en SAS | — | — | Décision à l'**unanimité** des associés | L. 227-3 | **V6 · 51** |
| SA → société européenne | Justice | Attester des actifs nets ≥ capital + réserves indisponibles | — | L. 225-245-1 | **V6 · 47** |

## Règles transversales

| Règle | Contenu | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Avantages particuliers | Toujours appréciés par le même commissaire que les apports (constitution, augmentation, transformation). Les associés ne peuvent réduire l'évaluation qu'à l'unanimité (transformation). | L. 225-8 ; L. 225-147 ; L. 224-3 | **V6 · 33, 43, 32** |
| Pas de commissaire ou valeur différente (SARL, SAS) | Associés **solidairement responsables 5 ans** envers les tiers de la valeur des apports. | L. 223-9 ; L. 227-1 | **V6 · 24, 50** |
| Surévaluation frauduleuse d'un apport | Délit : 5 ans + 375 000 € (SARL). | L. 241-3 1° | **V6 · 67** |
| Commissaire aux apports en situation d'incompatibilité | Délit : 6 mois + 9 000 €. | L. 242-5 | **V6 · 69** |
| Normes | Pas de NEP « opérations » au référentiel H2A : doctrine CNCC (Mémento Audit). Conclusion type : la valeur des apports « n'est pas surévaluée » (formule de doctrine). | — | **V1 · 3 ; Mém. Audit** |
| Ancien CAC devenu commissaire | Le projet de résolution qui désigne un CAC indique s'il a vérifié des apports ou fusions dans les 2 derniers exercices. | L. 821-40 I | **V2 · 35** |

# K2·10 Capital, dividendes, comptes : délais et textes

Réflexe : forme sociale → texte → délai → sanction

## Approbation et dépôt des comptes

| Sujet | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Approbation | Dans les **6 mois** de la clôture : SA (AGO) et SARL (prolongation possible en justice), SNC ; **SASU** : l'associé unique, 6 mois ; associations : 6 mois. SAS pluripersonnelle : délai fixé par les statuts (citer avec prudence). | L. 225-100 ; L. 223-26 ; L. 221-7 ; L. 227-9 ; R. 612-2 | V6 · 38, 27, 22, 52, 88 [v50] |
| Convocation de l'assemblée | SA : 15 jours (10 jours sur 2e convocation) ; SARL : 15 jours. | R. 225-69 ; R. 223-20 | Mém. Sociétés [v63] |
| Dépôt au greffe | **1 mois** après l'approbation, **2 mois** si dépôt électronique ; en cas de refus d'approbation, déposer la délibération. | L. 232-21 (SNC), L. 232-22 (SARL), L. 232-23 (sociétés par actions) | V6 · 57-58 [v51] |
| Non-dépôt | Contravention de 5e classe : 1 500 € (3 000 € en récidive) ; le greffier prévient le président du tribunal. | R. 247-3 ; L. 232-24 | V6 · 85, 59 [v52] |
| Confidentialité | Micro : comptes non publiés ; petite : compte de résultat non publié (hors groupes). | L. 232-25 | V6 · 59 |

## Bénéfice, réserve légale, dividendes, acompte

| Sujet | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Réserve légale (SARL, sociétés par actions) | Au moins **1/20** du bénéfice (diminué des pertes antérieures), jusqu'à ce que la réserve atteigne **1/10 du capital**. | L. 232-10 | V6 · 54-55 [v49] |
| Bénéfice distribuable | Bénéfice − pertes antérieures − réserves obligatoires + report bénéficiaire. Pas de distribution si les capitaux propres deviennent inférieurs au capital + réserves indisponibles. | L. 232-11 | V6 · 55 |
| Paiement des dividendes | Au plus tard **9 mois** après la clôture (prolongation par le président du tribunal). | L. 232-13 ; R. 232-18 | V6 · 55, 84 |
| **Acompte sur dividende** | 1) bilan (en cours ou fin d'exercice) **certifié par un CAC** ; 2) il montre un bénéfice depuis la clôture, après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves ; 3) acompte ≤ ce bénéfice ; 4) décidé par le **conseil, le directoire ou les gérants** (pas l'assemblée) ; en SAS, le président ou le dirigeant désigné par les statuts. | L. 232-12 al. 2 ; R. 232-17 ; L. 227-1 | V6 · 55, 84, 50 [v47] |
| Dividende fictif | Toute distribution contraire à ces règles. Délit : **5 ans + 375 000 €** (SA ; SAS par renvoi de L. 244-1 ; SARL). | L. 232-12 dernier al. ; L. 242-6 1° ; L. 241-3 2° | V6 · 55, 69, 67 [v48] |
| Répétition | Si distribution irrégulière **et** bénéficiaires au courant (ou ne pouvant l'ignorer). SARL : action en 3 ans. | L. 232-17 ; L. 223-40 | V6 · 56, 30 |

## Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

| Étape | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| 1. Décision | Dans les **4 mois** de l'approbation des comptes qui montrent la perte : décider s'il y a dissolution anticipée (SA : le conseil convoque l'AGE ; SARL : les associés). Décision publiée (annonce légale, greffe, RCS). | L. 225-248 ; L. 223-42 ; R. 225-166 ; R. 223-36 | V6 · 47, 30, 81, 77 [v54] |
| 2. Régularisation | Sans dissolution : au plus tard à la clôture du **2e exercice suivant**, reconstituer les capitaux propres (≥ ½ capital) ou réduire le capital d'autant. | idem | V6 · 47, 30 |
| 3. Seuil | Si rien n'est fait et que le capital dépasse un seuil : réduire le capital à ce seuil dans les **2 exercices** suivants. Seuil = **1 % du total du bilan** ; SA : le plus élevé de 1 % du bilan et 37 000 €. | R. 223-37 ; R. 225-166-1 ; L. 224-2 | V6 · 77, 81, 31 [v55] |
| 4. Sanction | À défaut, tout intéressé demande la dissolution en justice ; le tribunal peut accorder 6 mois pour régulariser. Pas applicable en sauvegarde ou redressement. | idem | V6 · 47, 30 |

## Capital

| Sujet | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Capital minimum SA | 37 000 €. | L. 224-2 | V6 · 31 |
| Libération du numéraire | Constitution de SA : ½ au moins ; augmentation : ¼ au moins (+ toute la prime) ; solde dans les 5 ans. | L. 225-3 ; L. 225-144 | V6 · 33, 43 |
| Suppression du DPS | L'assemblée statue sur le rapport du conseil et sur celui du CAC. | L. 225-135 | V6 · 42 |
| Résolution « salariés » | L'obligation triennale (seuil de 3 %) a été **supprimée** par la loi PACTE. | L. 225-129-6 | V6 · 40 [v58] |
| Réduction de capital non motivée par des pertes | Opposition des créanciers : SA **20 jours** ; SARL **1 mois** (après dépôt du PV au greffe) ; égalité des actionnaires ; rapport du CAC. | R. 225-152 ; R. 223-35 ; L. 225-204 | Mém. Sociétés [v62] ; V6 · 77, 45 |

# K2·11 Fiscalité du dirigeant et de la petite entreprise

Chiffres LF 2026 (loi 2026-103 du 19 février 2026)
À refaire avec la LF 2027 pour mai 2027

## Résultat de l'entreprise

| Régime | Règle 2026 | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Micro-BIC | Ventes et hébergement : **203 100 €**, abattement 71 % ; services : **83 600 €**, abattement 50 % ; meublé de tourisme non classé : 15 000 €, 30 %. Période **2026-2028**. Minimum d'abattement : 305 €. | CGI 50-0 | Mém. Fiscal [v72, v73] |
| Micro-BNC | **83 600 €** ; abattement 34 %. | CGI 102 ter | Mém. Fiscal [v72, v73] |
| Plus-values du micro-entrepreneur | Droit commun des plus-values professionnelles (renvoi à 39 duodecies s., sous réserve de 151 septies). | CGI 50-0, 1, 6e al. | Mém. Fiscal [v74] |
| Micro-social | Exclu pour l'expert-comptable (retraite CAVEC, hors SSI et CIPAV). | — | Mém. Fiscal [v78] |
| Entrepreneur individuel | Séparation des patrimoines de plein droit (créances nées dès le 15 mai 2022). | C. com. L. 526-22 | Mém. Fiscal [v70] |
| IS | Taux normal **25 %**. Taux réduit **15 %** jusqu'à **42 500 €** : CA ≤ 10 M€, capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. | CGI 219 | Mém. Fiscal [v81] |
| Groupe | Mère-fille : ≥ 5 %, conservation 2 ans, quote-part de frais et charges 5 % (1 % intra-groupe) ; intégration fiscale : 95 %. | CGI 145, 216, 223 A | Mém. Fiscal [v82] |
| SEL | Rémunérations des associés imposées en BNC (déclaration 2035) depuis les revenus 2024. | BOI-RSA-GER-10-30 | Mém. Fiscal [v84] |
| Mécénat d'entreprise | Réduction de 60 % jusqu'à 2 M€, 40 % au-delà ; plafond 20 000 € ou 5 ‰ du CA. | CGI 238 bis | Mém. Fiscal [v95] |

## Revenus du dirigeant

| Point | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Dividendes | **PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 %**. Sur option **globale** pour le barème : abattement de **40 %**. | CGI 200 A ; 158, 3-2° | Mém. Fiscal [v80] |
| Plus-value de cession de titres | PFU. Abattements pour durée de détention : seulement sur option barème et pour des titres acquis avant 2018 ; abattement renforcé (150-0 D 1 quater) : taux **à vérifier**. Départ à la retraite : abattement fixe **500 000 €**. | CGI 150-0 D ; 150-0 D ter | Mém. Fiscal [v92] |
| Réduction IR-PME | **18 %** ; 25 % seulement pour les ESUS (versements jusqu'au 31/12/2027) ; JEI 30 %, JEIR 50 % ; plafonds 50 000 € / 100 000 € ; conservation jusqu'au 31/12 de la 5e année. | CGI 199 terdecies-0 A | Mém. Fiscal [v79] |

## Plus-values professionnelles : réflexe « 5 ans »

| Régime | Condition clé | Seuils | Où |
|---|---|---|---|
| 151 septies (petites entreprises) | Activité exercée **depuis 5 ans** au moins. | Exonération totale ≤ 250 000 € (ventes) / 90 000 € (services) ; partielle jusqu'à 350 000 € / 126 000 € (moyenne des recettes des 2 années précédentes). | Mém. Fiscal [v86] |
| 238 quindecies (transmission) | **5 ans** d'activité. | Totale ≤ 500 000 € ; dégressive jusqu'à 1 M€ (jeunes agriculteurs : 700 000 € / 1,2 M€). | Mém. Fiscal [v87] |
| 151 septies A (départ à la retraite) | **5 ans** d'activité ; retraite dans les **2 ans** avant ou après la cession ; PME (< 250 salariés ; 50 M€ / 43 M€). | Exonération de la plus-value. | Mém. Fiscal [v88] |
| 151 septies B (immeubles d'exploitation) | Au-delà de 5 ans de détention. | Abattement de 10 % par an sur la plus-value à long terme. | Mém. Fiscal [v89] |
| **Sans 5 ans, aucun de ces régimes.** Le délai court depuis le début de l'activité (CE 13 juin 2018, n° 401942). Plus-value à long terme : 12,8 % + 17,2 %. | | | Mém. Fiscal [v90, v91] |

## Droits d'enregistrement, immobilier, TVA

| Point | Règle | Texte | Où |
|---|---|---|---|
| Cession de fonds de commerce | 0 % jusqu'à 23 000 € ; 3 % de 23 000 € à 200 000 € ; 5 % au-delà (taux global, taxes locales comprises). | CGI 719 | Mém. Fiscal [v93] |
| Cession de droits sociaux | Parts : **3 %** après abattement de 23 000 € × quote-part ; actions : **0,1 %** ; société à prépondérance immobilière : **5 %**. | CGI 726 | Mém. Fiscal [v94] |
| SCI à l'IS | Option révocable jusqu'au 5e exercice, puis irrévocable. | CGI 239 | Mém. Fiscal [v83] |
| Loueur meublé professionnel (LMP) | Recettes > 23 000 € **et** supérieures aux autres revenus professionnels du foyer. Sinon LMNP. | CGI 155 IV | Mém. Fiscal [v85] |
| Franchise en base de TVA | 85 000 € / 37 500 € (majorés 93 500 € / 41 250 €) ; avocats et auteurs 50 000 € / 35 000 €. Au 1/1/2027 : article du CIBS **à vérifier**. Taux de TVA : **à vérifier**. | CGI 293 B | Mém. Fiscal [v75-v77] |

# K2·12 Démarche d'audit en une page

NEP = normes d'exercice professionnel du CAC (volume V1)
Pas d'autre NEP de justification que 701 et 702

## Les NEP clés, étape par étape

| Étape | NEP | Ce qu'il faut retenir | Où |
|---|---|---|---|
| Acceptation | 210 | Lettre de mission écrite (aussi : code de déontologie art. 21-22). | V1 · 8 ; V4 · 7-8 |
| Connaissance de l'entité, risques | 315 révisée | Risque inhérent et risque lié au contrôle (comptes, assertions). Exercices ouverts dès le 19/11/2024. | V1 · 23, 1 |
| Seuil de signification | 320 | Seuil global ; seuils plus bas possibles pour certains postes. | V1 · 31 |
| Réponse aux risques | 330 révisée | Tests des contrôles et procédures de substance. Exercices ouverts dès le 19/11/2024. | V1 · 34, 1 |
| Fraude ; textes légaux | 240 ; 250 | Esprit critique ; non-respect des textes → lien avec L. 821-10 (fiche 5). | V1 · 12, 16 |
| Éléments probants | 500 ; 505 ; 520 ; 530 | Suffisants (quantité) et appropriés (fiabilité, pertinence) ; confirmations des tiers ; procédures analytiques ; sélection et sondages. | V1 · 42, 46, 50, 51 |
| Anomalies | 450 | Cumuler les anomalies, demander leur correction, évaluer l'effet sur l'opinion. | V1 · 39 |
| Fin de mission | 560 ; 570 ; 580 | Événements postérieurs à la clôture ; continuité d'exploitation ; déclarations écrites de la direction. | V1 · 63, 66, 68 |
| Groupe | 600 révisée | Audit des comptes de groupe ; exercices ouverts dès le 04/11/2025. | V1 · 70, 2 |
| Rapport | 700 ; 701 ; 702 | NEP 700 de l'arrêté du 28/12/2023. Justification des appréciations : 701 (EIP), 702 (non-EIP). | V1 · 87, 91, 94 |
| Vérifications spécifiques | 9510 révisée | Rapport de gestion et documents aux associés ; arrêté du 20/04/2026 (JO 26/04/2026). | V1 · 121, 2 |
| LCB-FT | 9605 | Vigilance, déclaration à TRACFIN (fiche 5). La NEP 9505 est abrogée (arrêté du 1/10/2018). | V1 · 129, 3 |

## Assertions (NEP 500 §09) et techniques de contrôle (§10) — V1 · 43

| Flux d'opérations de l'exercice | Soldes de fin d'exercice | Présentation et annexe | Techniques (NEP 500 §10) |
|---|---|---|---|
| réalité ; exhaustivité ; mesure ; séparation des exercices ; classification | existence ; droits et obligations ; exhaustivité ; évaluation et imputation | réalité et droits et obligations ; exhaustivité ; présentation et intelligibilité ; mesure et évaluation | inspection des documents ; inspection des actifs corporels ; observation physique ; demande d'information ; confirmation des tiers (505) ; vérification d'un calcul ; réexécution de contrôles ; procédures analytiques (520) |

## Opinion (NEP 700)

| Opinion | Quand | Où |
|---|---|---|
| Sans réserve | Assurance raisonnable : pas d'anomalie significative. | V1 · 87 |
| Avec réserve | Désaccord (anomalies non corrigées) ou limitation des travaux, **avec incidences clairement circonscrites** ; quantifier si possible. | V1 · 88 |
| Refus de certifier | Désaccord dont les incidences **ne peuvent pas être circonscrites** (ou réserve insuffisante). | V1 · 88 |
| Impossibilité de certifier | Limitation non circonscrite, ou **multiples incertitudes**. | V1 · 88 |
| Observation | Attire l'attention sur une information de l'annexe ; partie distincte, avant la justification des appréciations ; **obligatoire en cas de changement de méthode**. | V1 · 87 |

## Liste de contrôle « critique de document » (format le plus fréquent)

| # | Je vérifie | # | Je vérifie |
|---|---|---|---|
| 1 | Destinataire et organe de nomination (AGO, associés, dirigeants pour ALPE) | 5 | Paragraphes obligatoires : opinion, fondement, justification des appréciations, vérifications spécifiques |
| 2 | Dates et leur cohérence (clôture, arrêté, rapport, assemblée, délais) | 6 | Cohérence des chiffres avec les annexes du sujet |
| 3 | Signataire et sa qualité (CAC personne physique, inscription) | 7 | Ce qui manque : résolution, rapport, convention, suppléant… |
| 4 | Forme sociale et dénomination (bons textes pour cette forme) | **Une anomalie = constat → texte → conséquence.** (Méthode : docs/PLAN.md §3.4) | |